



MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

AÇÃO PENAL MILITAR

TITULARIDADE • JUSTA CAUSA • REQUISIÇÃO • INDISPONIBILIDADE
AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA • INÍCIO DO PROCESSO

DPPM • AULA 05

5 QUESTÕES REAIS

ZERO AUTORAL

ATUALIZADA PARA 2026

Inclui a mudança da Lei 14.688/2023 no CPM: a ação privada subsidiária passou a ter previsão expressa quando a ação pública não é intentada no prazo legal.

CFO PMAL 2026

DIA 08 • 3ª AULA

MENTORIA TITÃ • FOCO 95+



MAPA DE COMBATE

AÇÃO PENAL MILITAR • VISÃO DE PROVA

A aula em uma rota



ATUALIZAÇÃO QUE MUDA PEGADINHA ANTIGA

O art. 29 do CPPM ainda traz redação histórica absoluta. Já o art. 121 do CPM, com a Lei 14.688/2023, admite expressamente a ação privada se a pública não for intentada no prazo legal. Em 2026, leia os dois em conjunto.

TRÊS DIFERENÇAS PARA NÃO CONFUNDIR

OFERECER DENÚNCIA

ato do Ministério Público



RECEBER DENÚNCIA

ato do juiz

REPRESENTAÇÃO

provoca a iniciativa do MP



REQUISIÇÃO

condição legal específica

PEDIR ABSOLVIÇÃO

manifestação de mérito



DESISTIR

vedado após a denúncia



QUEM PROMOVE A AÇÃO?

REGRA GERAL • CPM 121 • CPPM 29

REGRA 2026

MINISTÉRIO PÚBLICO

O CPM vigente afirma que a ação penal é promovida pelo Ministério Público. O CPPM mantém a redação histórica de ação pública promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Para a PMAL, a atuação acusatória perante a Justiça Militar Estadual é do Ministério Público estadual competente.

FATO MILITAR → MP ANALISA → DENÚNCIA → JUIZ

1

CEBRASPE • PM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2018 • TEC 699253

No que se refere à ação penal, julgue o item subsecutivo. O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público.

GABARITO: CERTO

A titularidade da ação pública pertence ao Ministério Público. No processo penal militar, aplique a mesma lógica ao órgão ministerial competente perante a Justiça Militar.

BIZU TITÃ

REGRA = Ministério Público. Se a banca acrescentar “juiz”, “comandante” ou “autoridade policial” como titular da denúncia, desconfie imediatamente.



JUSTA CAUSA PARA DENUNCIAR

CPPM ART. 30 • SUPORTE MÍNIMO

DOIS PILARES

01

PROVA DO FATO

Elemento que mostre, em tese, a ocorrência de crime. Não é a prova final da condenação.

02

INDÍCIOS DE AUTORIA

Vínculo mínimo entre a pessoa e o fato. Indício suficiente para acusar não é certeza para condenar.

O QUE A BANCA TENTA FAZER

SEM JUSTA CAUSA

suspeita vazia

denúncia: suporte mínimo

CONDENAÇÃO

prova além da dúvida razoável

PEGADINHA

Art. 30 não exige prova definitiva de autoria para o recebimento da denúncia. Exige prova do fato, em tese criminoso, e indícios de autoria. A

ALERTA DE ATUALIZAÇÃO

Questões antigas podem repetir a palavra "somente" do art. 29 do CPPM. Em 2026, não ignore o art. 121, parágrafo único, do CPM: existe ação privada subsidiária se houver inércia no prazo legal.



AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA

CPM ART. 121, PARÁGRAFO ÚNICO

QUANDO NASCE?

MP TEM PRAZO LEGAL



PRAZO PASSA



SUBSIDIÁRIA

2

CEBRASPE • POLÍCIA FEDERAL • PPF • 1997 • TEC 54623

Na ação penal pública. Não sendo oferecida a denúncia pelo Ministério Público no prazo legal, admite-se a ação penal privada subsidiária.

GABARITO: CERTO

A lógica é exatamente a que hoje também aparece expressamente no CPM: a subsidiária reage à inércia do Ministério Público no prazo legal.

BIZU TITÃ

SUBSIDIÁRIA NÃO É UMA “AÇÃO PRIVADA COMUM”. Ela nasce dentro de um crime de ação pública porque o titular público deixou o prazo passar. A chave mental é uma só: INÉRCIA.

NÃO CONFUNDA INÉRCIA COM ATUAÇÃO

NÃO É INÉRCIA

PEDIR DILIGÊNCIA

MP está atuando

NÃO É INÉRCIA

REQUERER ARQUIVAMENTO

MP se manifestou

NÃO É INÉRCIA

OFERECER DENÚNCIA

ação pública proposta



ATUAÇÃO NÃO É OMISSÃO

DILIGÊNCIA • MATERIALIDADE • SUBSIDIÁRIA

Se o Ministério Público devolve os autos para diligências imprescindíveis, ele está exercendo sua função e buscando suporte para decidir. Isso não configura perda do prazo por pura inércia.

3

CEBRASPE • PM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2017 • TEC 552255

Julgue o próximo item, relativo à ação penal prevista no Código de Processo Penal brasileiro. Na hipótese de o Ministério Público determinar a devolução dos autos à autoridade policial para a realização de diligências imprescindíveis à verificação da materialidade da infração penal, será admitida a ação penal privada subsidiária da pública.

GABARITO: ERRADO

Pedir diligências é atuação do MP, não inércia. A ação subsidiária não serve para atropelar uma persecução em andamento.

TESTE DE 3 SEGUNDOS

1

O MP FEZ ALGO NO PRAZO?

SIM



tende a não haver subsidiária

NÃO



verifique o prazo e a legitimação

PEGADINHA CLÁSSICA

A banca troca “inércia” por “discordância do ofendido” ou “pedido de diligências”. Subsidiária não é recurso contra a estratégia do Ministério Público.



ARQUIVAMENTO TAMBÉM É ATUAÇÃO

INÉRCIA ≠ MANIFESTAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

INÉRCIA

O prazo legal passa sem a ação pública ser intentada.

ARQUIVAMENTO

Há manifestação do órgão ministerial. Não é silêncio nem omissão.

4

CEBRASPE • POLÍCIA CIENTÍFICA-AL • PAPILOSCOPISTA • 2013 • TEC 821760

Acerca do processo penal brasileiro, julgue o item subsecutivo. A ação penal privada subsidiária da pública é admitida nos casos em que o Ministério Público perde o prazo para o oferecimento da denúncia, mas vedada quando ele requer o arquivamento do inquérito policial.

GABARITO: CERTO

A primeira hipótese é inércia; a segunda é atuação. Essa distinção também vale para a leitura atual do art. 121 do CPM.

MEMÓRIA RÁPIDA

PERDEU O PRAZO = abre a porta da subsidiária. PEDIU ARQUIVAMENTO = não abriu essa porta. A subsidiária combate omissão, não substitui a revisão do arquivamento.



REQUISIÇÃO: EXCEÇÃO CONTROLADA

CPM ART. 122 • REDAÇÃO DE 2023

REGRA LITERAL ATUAL

Nos crimes dos arts. 136 a 141 do CPM, a ação penal pode depender de requisição. A Lei 14.688/2023 atualizou o art. 122 e é essa redação que deve orientar a prova em 2026.

ARTS. 136 A 141

AGENTE MILITAR

Comando da Força a que estiver subordinado

ART. 141 + CIVIL + SEM COAUTOR MILITAR

requisição do Ministério da Justiça

REPRESENTAÇÃO NÃO É REQUISIÇÃO

REPRESENTAÇÃO - CPPM ART. 33

Qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do MP, informando fato militar, autoria e elementos de convicção.

REQUISIÇÃO - CPM ART. 122

Condição legal específica de procedibilidade nos casos previstos pelo próprio CPM.

BIZU TITÃ

A palavra "representação" no art. 33 do CPPM funciona como comunicação/provocação ao Ministério Público. Não transforme automaticamente isso em ação pública condicionada à representação da vítima.



INDISPONIBILIDADE SEM TEIMOSIA

CPPM ARTS. 32 E 54

DENÚNCIA APRESENTADA



MP NÃO PODE DESISTIR

Isso não obriga o órgão acusador a pedir condenação contra a prova. O art. 54, parágrafo único, admite que o Ministério Público opine pela absolvição quando houver razões de fato ou de direito.

5

CEBRASPE • PM-AL • SOLDADO COMBATENTE • 2018 • TEC 699268

Situação hipotética: O Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcos, imputando-lhe o crime de furto. Durante a instrução processual da ação penal, foram reunidas provas da inocência do acusado. Assertiva: Nessa situação, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal; todavia, como defensor dos direitos e das garantias sociais, deverá pedir a absolvição de Marcos.

GABARITO: CERTO

Indisponibilidade impede desistência da ação. Não impede mudança de posição sobre o mérito quando a prova aponta inocência ou ausência de fundamento para condenar.

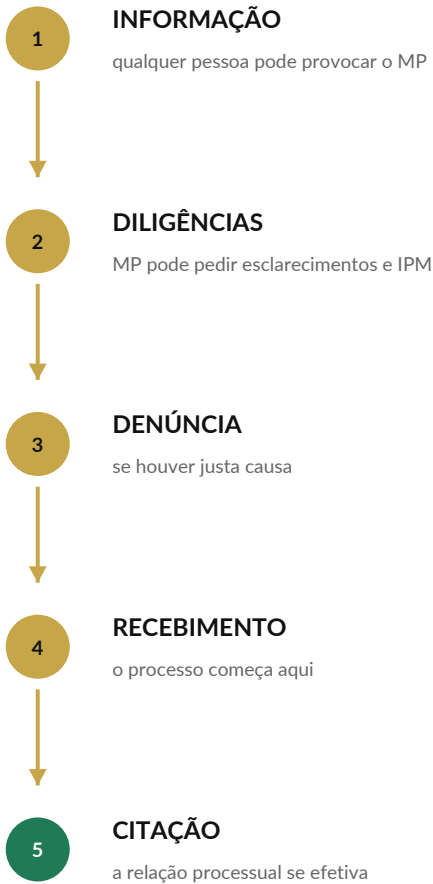
BIZU TITÃ

NÃO DESISTIR ≠ CONDENAR A QUALQUER CUSTO. A banca adora confundir indisponibilidade da ação com obrigação de sustentar acusação até o fim.



DO FATO AO PROCESSO

ARTS. 33 A 35 • CAMINHO CERTO



IPM NÃO É PEDÁGIO OBRIGATÓRIO

Os arts. 27 e 28 do CPPM permitem que o flagrante suficiente constitua o inquérito ou que o IPM seja dispensado quando fato e autoria já estiverem esclarecidos em hipóteses legais.

PEGADINHA

"Sem IPM, não pode haver denúncia" é generalização errada.

OFERECIMENTO ≠ RECEBIMENTO

O MP oferece a denúncia. O juiz a recebe. Pelo art. 35, o processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz e se efetiva com a citação do acusado.

MEMÓRIA DE 1 LINHA

MP oferece → juiz recebe → processo começa → citação efetiva.



MAPA FINAL + RASTREABILIDADE

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

SE VOCÊ LEMBRAR SÓ ISSO, JÁ GANHA PONTOS

01

TITULAR

Ação pública: Ministério Público. Na Justiça Militar estadual, o MP estadual atua perante o juízo competente.

02

JUSTA CAUSA

Prova de fato em tese criminoso + indícios de autoria.

03

SUBSIDIÁRIA

Inércia do MP no prazo legal abre a ação privada subsidiária - CPM art. 121, parágrafo único.

04

REQUISIÇÃO

Nos casos do CPM art. 122, observe a redação atualizada pela Lei 14.688/2023.

05

INDISPONIBILIDADE

Denúncia apresentada: MP não desiste. Mas pode opinar pela absolvição.

06

PROCESSO

Começa com o recebimento da denúncia pelo juiz; efetiva-se com a citação.

RASTREABILIDADE

- CPPM: arts. 29 a 35, 54 e regras de dispensa do IPM dos arts. 27 e 28.
- CPM: arts. 121 e 122 - redação dada pela Lei 14.688/2023.
- Q1: CEBRASPE PM-AL Soldado 2018 - TEC 699253.
- Q2: CEBRASPE PF/PPF 1997 - TEC 54623. Q3: PM-AL Soldado 2017 - TEC 552255.
- Q4: CEBRASPE POLC-AL Papiloscopista 2013 - TEC 821760. Q5: PM-AL Soldado 2018 - TEC 699268.

DIA 08 • AULA 03 CONCLUÍDA • DPPM AULA 05

AÇÃO PENAL MILITAR • 5 QUESTÕES REAIS CEBRASPE • ZERO AUTORAL

DIA 08: 3/5 • FALTAM 2 AULAS